

باسمه تعالی

**تحلیل حقوقی و اقتصادی مناقشه مالیات بر ارزش افزوده نهاده‌های دخانی
(موضوع جزء ۴ و ۵ بند ت ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده)**

**Legal and Economic Analysis of the Value Added
Tax (VAT) Dispute on Tobacco Inputs**

(Subject to Parts 4 and 5, Paragraph "T", Article 26 of the VAT Law)

<https://www.iccima.ir>



Prepared by:

Reza Bastani Namaghi

August 2026

تهیه کننده:

رضا باستانی نامقی

مرداد ۱۴۰۵

۱. خلاصه مدیریتی

- گزارش حاضر به بررسی یکی از چالش‌های مهم حقوقی و اقتصادی در صنعت دخانیات کشور می‌پردازد که ریشه در تفسیر متفاوت دستگاه‌های اجرایی از ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) دارد. بر اساس قانون، نرخ مالیات محصولات نهایی دخانی سالیانه مشمول ۵ درصد افزایش است؛ اما گمرک و سازمان امور مالیاتی با تفسیری موسع، این افزایش را به مواد اولیه تولید (توتون خام و خرمن توتون) نیز تعمیم دادند. این اقدام موجب رشد ۲۵۰ درصدی مالیات این نهاده‌ها در بازه‌ای کوتاه، خروج شدید نقدینگی از بنگاه‌های تولیدی و ایجاد زمینه برای گسترش قاچاق شد.
- علی‌رغم آنکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صراحتاً این رویه را غیرقانونی دانسته و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری نیز در سال ۱۴۰۵ با صدور دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۷۳۰۷۲۵، عدم شمول افزایش سالیانه بر مواد اولیه را تایید و تثبیت کرده است، سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک همچنان در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند. در این راستا، گزارش حاضر ضمن کالبدشکافی دقیق استدلال‌های حقوقی طرفین، پیشنهاد مداخله «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» را به عنوان عالی‌ترین مرجع تسهیل کسب‌وکار مطرح می‌نماید تا با تصویب مصوبه‌ای الزام‌آور، گمرک و سازمان مالیاتی را به تمکین از نرخ‌های پایه قانونی (۱۰ و ۳۵ درصد) و استرداد وجوه مازاد مکلف سازد.

۲. مقدمه و تبیین قانونی

در این بخش، به بررسی مبانی قانونی مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی و ریشه شکل‌گیری اختلاف تفسیر میان دستگاه‌های اجرایی می‌پردازیم.

۲-۱. بند «ت» ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

- ۲-۱-۱. مقنن در بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، نرخ مالیات و عوارض «انواع سیگار و محصولات دخانی» را در پنج ردیف مجزا و به شرح زیر تعیین کرده است:
 - ۲-۱-۱-۱. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی: ۲۵ درصد
 - ۲-۱-۱-۲. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی: ۴۰ درصد
 - ۲-۱-۱-۳. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی: ۶۵ درصد
 - ۲-۱-۱-۴. توتون خام وارداتی: ۱۰ درصد
 - ۲-۱-۱-۵. توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون): ۳۵ درصد
- ۲-۱-۲. قانونگذار در تبصره ۱ همین ماده مقرر کرده است که «نرخهای تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (۵۵٪)، برای تولیدات داخل با نشان

بین المللی به نود و پنج درصد (۹۵٪) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (۱۲۵٪) برسد.»

۲-۱-۳. همان طور که در متن تبصره مشخص است قانون گذار در متن تبصره ۱ تنها به سقف افزایش برای سه گروه اول (۵۵ درصد، ۹۵ درصد و ۱۲۵ درصد) اشاره نموده و نامی از ردیف‌های ۴ و ۵ (مواد اولیه) و سقف افزایش آن‌ها نبرده است. این سکوت قانونگذار، نقطه آغاز مناقشه‌ای چندین ساله میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حقوقی دولت و فعالان بخش خصوصی است.

۲-۲. تفسیر موسع گمرک و سازمان امور مالیاتی

۲-۲-۱. سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با استنباط از کلمه «انواع سیگار و محصولات دخانی» در صدر تبصره ۱ (برجسته شده)، افزایش سالیانه پنج درصدی را به طور مطلق و بدون استثنا برای تمامی ۵ ردیف اعمال کردند. این رویه باعث شد نرخ مالیات نهادهای تولید به شدت افزایش یابد. ۲-۲-۲. طبق نامه شماره ۲۴۴۷۱/۲۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴-۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک (پیوست شماره ۱)، نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون خام وارداتی در سال ۱۴۰۳ ۲۵ درصد (افزایش از پایه ۱۰ درصد در قانون) و برای توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) ۵۰ درصد (افزایش از پایه ۳۵ درصد در قانون) اعلام شد.

۲-۲-۳. بر اساس نامه شماره ۲۵۷۲۷/۲۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۸۸۵۰۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ مدیرکل دفتر واردات گمرک (پیوست شماره ۲)، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای توتون خام وارداتی در سال ۱۴۰۴ معادل ۳۰ درصد (افزایش از پایه ۱۰ درصد در قانون) و برای خرمن توتون معادل ۵۵ درصد (افزایش از پایه ۳۵ درصد در قانون) اعلام شد.

۲-۲-۴. این روند صعودی ادامه یافت؛ مطابق بخشنامه شماره ۲۲۰۵/۲۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۸۲۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی (پیوست شماره ۳)، نرخ مالیات توتون خام وارداتی به ۳۵ درصد و توتون فرآوری شده وارداتی به ۶۰ درصد رسید.

۲-۲-۵. اقدام گمرک و سازمان امور مالیاتی بر پایه یک تفسیر «مطلق» از قانون استوار است. استدلال ضمنی این دستگاه‌ها این است که وقتی قانونگذار در صدر تبصره از عبارت کلی استفاده کرده، عدم ذکر سقف برای مواد اولیه به معنای خروج آن‌ها از شمول افزایش نیست. با این حال، این تفسیر باعث می‌شود یک ماده اولیه (توتون خام) در مدت زمانی کم با رشد ۲۵۰ درصدی نرخ مالیات (از ۱۰ به ۳۵ درصد) مواجه شود که از منظر اقتصادی، فشار نقدینگی شدیدی بر چرخه تولید وارد می‌کند.

۳. دادنامه سال ۱۴۰۴ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

با ابلاغ بخشنامه گمرک در اواخر سال ۱۴۰۲ (برای اجرا در سال ۱۴۰۳) که در آن نرخ‌های مالیات نهاده‌های دخانی به صورت تجمیعی و ناگهانی افزایش یافته بود، اولین تقابل جدی حقوقی شکل گرفت. شاکی خصوصی (آقای بهمن زبردست) با ثبت دادخواستی در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال ردیف‌های مربوط به توتون خام و خرمن توتون شد.

۳-۱. استدلال‌های شاکی

محور اصلی شکایت در این مرحله، اعتراض به افزایش یکباره و تجمیعی نرخ‌ها بود. شاکی استدلال کرد که در سال‌های پیشین، توتون خام و خرمن توتون وارداتی مشمول افزایش سالانه تلقی نمی‌شدند. گمرک به یکباره و با اعمال افزایش ۱۵ درصدی (بابت تجمیع سال‌های قبل)، نرخ توتون خام را از ۱۰٪ به ۲۵٪ و خرمن توتون را از ۳۵٪ به ۵۰٪ رساند. شاکی تاکید داشت که اگر رویه سال‌های قبل اشتباه بوده، دستگاه اجرایی باید صراحتاً احکام قبلی را الغا می‌کرد، نه اینکه به صورت عطف به ماسبق و با یک بخشنامه، افزایش تجمیعی اعمال کند و این اقدام را از مصادیق خروج از حدود اختیارات قانونی شمرده است.

۳-۲. دفاعیات دستگاه‌های اجرایی (سازمان امور مالیاتی و گمرک)

۳-۲-۱. گمرک در دفاعیات خود به بند الف ماده ۳ قانون امور گمرکی استناد کرد که وظیفه اعمال سیاست‌های دولت در واردات را بر عهده این سازمان گذاشته است و بخشنامه مذکور را در راستای قانون بودجه و مکاتبات سازمان امور مالیاتی دانست.

۳-۲-۲. سازمان امور مالیاتی نیز استدلالی غایت‌شناسانه ارائه کرد. بدین توضیح که هدف مقنن از وضع تبصره ۱ ماده ۲۶، حفظ سلامت مردم و کنترل مصرف دخانیات بوده است. بر این اساس، وضع مالیات سنگین‌تر بر محصولات وارداتی نسبت به تولید داخل، با هدف تقویت تولید داخلی و رعایت استانداردهای کیفی صورت گرفته است و استثنا کردن مواد اولیه از این قاعده، با روح قانون در تضاد است.

۳-۳. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان (۳۱ فروردین ۱۴۰۴)

۳-۳-۱. در این مرحله، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت را وارد ندانست و به نفع سازمان امور مالیاتی رای داد. استدلال دیوان این بود که قانونگذار سه نوع محصول دخانی را (چه فرآوری شده چه نشده) طبقه‌بندی کرده است. اینکه در برخی سنوات افزایش نرخ مغفول مانده و سپس به صورت مجموع طی بخشنامه جدید اعمال شده است، ایراد قانونی ندارد و مصوبه گمرک را ابطال نکرد.

۳-۳-۲. این رای صرفاً بر روی مسأله تجمیع نرخ‌ها تمرکز داشت و به ماهیت اصلی یعنی آیا تبصره ۱ اصلاً شامل بندهای ۴ و ۵ می‌شود یا خیر؟ ورود تفصیلی نکرد. همین امر باعث تداوم بحران و ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری شد. (پیوست شماره ۴)

۴. ورود تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری

پس از رای اولیه دیوان که دست سازمان امور مالیاتی را برای افزایش مستمر باز گذاشت، فشار بر صنعت دخانیات کشور به شدت بالا رفت. در این مقطع، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موضوع ورود کرد و طی نظریه شماره ۶۹۸۸۴/۵۴۳۸۴ (مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲) تفسیری حقوقی ارائه داد که مستقیماً با رویه گمرک در تضاد بود. (پیوست شماره ۵) شاکله استدلال‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شرحی است که در ادامه می‌آید.

۴-۱. استناد به اصل ۵۱ قانون اساسی (اصل قانونی بودن مالیات)

در احکام مالیاتی، اصل بر تفسیر مضیق (محدود و سخت‌گیرانه) است و هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. قیاس کردن و تعمیم دادن احکام مالیاتی به مواردی که صراحتاً در قانون ذکر نشده‌اند، خلاف قانون اساسی است.

۴-۲. فقدان قید سقف افزایشی برای جزءهای ۴ و ۵

تبصره ۱ ماده ۲۶، صراحتاً برای جزءهای ۱، ۲ و ۳ سقف نهایی افزایش (به ترتیب ۰.۵۵٪، ۰.۹۵٪ و ۱.۲۵٪) تعیین کرده است. اگر اراده قانونگذار بر این بود که جزءهای ۴ و ۵ (توتون خام و فرآوری‌شده) نیز سالیانه ۵ درصد گران شوند، حتماً برای آن‌ها نیز سقفی تعیین می‌کرد. مالیات نمی‌تواند تا بی‌نهایت افزایش یابد؛ چرا که این امر با اصول قطعیت و شفافیت مالیاتی در تضاد است.

۴-۳. تفاوت ماهوی محصول نهایی و مواد اولیه (نگاه اقتصادی)

معاونت حقوقی به درستی بین محصول نهایی (ردیف‌های ۱ تا ۳ مثل سیگار) و مواد اولیه (ردیف‌های ۴ و ۵) تفکیک قائل شد. افزایش مالیات محصول نهایی با هدف کنترل مصرف و حفظ سلامت جامعه توجیه‌پذیر است؛ اما افزایش نامحدود و تصاعدی مالیات بر مواد اولیه (نهاده‌های تولید)، صرفاً باعث بالا رفتن شدید هزینه تمام‌شده تولیدکنندگان داخلی، بحران در صنایع تبدیلی و در نهایت باز شدن مسیر قاچاق می‌شود. این امر با بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید نیز در تضاد است.

۵. کالبدشکافی رای سال ۱۴۰۵ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

به دنبال ابلاغ نظریه مستدل نهاد ریاست جمهوری، این موضوع مجدداً در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت تا تکلیف نهایی مرجع قضایی در خصوص تفسیر قانون روشن شود.

۵-۱. طرح دعوی و استدلال‌های شاکی (درخواست ابطال نظریه دولت)

۵-۱-۱. آقای بهمن زبردست (شاکی پرونده) با ثبت دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، تقاضای ابطال نامه شماره ۵۴۳۸۴/۶۹۸۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ معاونت حقوقی را مطرح کرد و به احتمال زیاد هدف ایشان از طرح این دادخواست مواجه کردن هیات تخصصی دیوان با این وضعیت بوده است که بالاخره

در خصوص شمول یا عدم شمول تبصره ۱ در خصوص جزءهای ۴ و ۵ اظهارنظر نماید. پایه استدلال‌های شاکی بر دو محور استوار بود:

۵-۱-۱-۱. استناد به اطلاق قانون: شاکی در دادخواست مشابه سازمان امور مالیاتی چنین استدلال نمود که تبصره (۱) بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، دارای اطلاق است و به صورت مطلق همه جزءهای ۱ تا ۵ را شامل می‌شود. بنابراین، اقدام معاونت حقوقی در مستثنی کردن جزءهای ۴ و ۵ (توتون خام و خرمن توتون) از شمول این تبصره، تضییق حدود قانونگذار و خروج از اختیارات قانونی است.

۵-۱-۱-۲. استناد به وحدت ملاک از رای پیشین دیوان: شاکی به دادنامه قبلی دیوان (شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۰۷۱۳۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱) استناد کرد و مدعی شد منطوق آن رای، حاکی از تایید شمول افزایش سالیانه بر مواد اولیه وارداتی همانند محصولات نهایی بوده است.

۵-۲. دفاعیات جامع و مستدل معاونت حقوقی ریاست جمهوری

۵-۲-۱. در برابر این دادخواست، معاونت حقوقی ریاست جمهوری دفاعیات بسیار مفصل و متقنی را در چهار لایه حقوقی و اقتصادی به دیوان ارائه کرد:

۵-۲-۱-۱. اصل تفسیر مضیق در احکام مالیاتی: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی، هرگونه شمول مالیات یا افزایش نرخ آن باید به صراحت در قانون ذکر شود و قیاس یا تفسیر گسترده در مالیات‌ستانی ممنوع است. تبصره (۱) منحصرأ از محصولات نهایی (تولید داخل، نشان بین‌المللی و وارداتی) نام برده و عدم ذکر مواد اولیه در آن، نمایانگر خروج موضوعی آن‌هاست.

۵-۲-۱-۲. فقدان قید قانونی سقف افزایش: قانونگذار برای اقلام مشمول افزایش در تبصره ۱، سقف‌های مشخصی (۵۵٪، ۹۵٪ و ۱۲۵٪) تعیین کرده است. اگر مواد اولیه (جزءهای ۴ و ۵) نیز مشمول این تبصره بودند، باید سقفی برای آن‌ها تعیین می‌شد. افزایش نامحدود و بدون سقف مالیات، با اصول قطعیت و شفافیت مالیاتی در تضاد است و رویه مقنن در سایر مواد قانون ارزش افزوده (مانند مواد ۲۹ و ۳۰) نیز همواره تعیین سقف برای افزایش یا کاهش بوده است.

۵-۲-۱-۳. تفاوت ماهوی محصولات نهایی و نهاده‌های تولید: از منظر اقتصاد سیاسی، جزءهای ۱ تا ۳ محصولات مصرفی نهایی هستند که مشمول سیاست‌های کنترل مصرف دخانیات می‌شوند. اما جزءهای ۴ و ۵ نهاده‌ها و مواد اولیه تولید هستند. افزایش نامحدود مالیات بر مواد اولیه، هزینه تولید داخلی را به صورت تصاعدی بالا برده، صنایع تبدیلی را با بحران مواجه کرده و در نهایت منجر به گسترش قاچاق می‌شود که این امر با سیاست‌های کلی اشتغال و حمایت از تولید در تضاد است.

۵-۲-۱-۴. مخدوش بودن استناد به رای سابق دیوان: معاونت حقوقی روشن ساخت که رای سال ۱۴۰۴ دیوان، صرفاً درباره مغفول ماندن افزایش نرخ در برخی سنوات و افزایش یکباره آن‌ها بوده و نسبت به اصل معافیت جزءهای ۴ و ۵ خروج موضوعی دارد و نمی‌تواند مستمسک تایید این دریافت مالیاتی قرار گیرد.

۵-۳. رأی سال ۱۴۰۵ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری و تعیین تکلیف موضوع

۵-۳-۱. هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳، پس از بررسی تقابل این استدلال‌ها، در نهایت طی دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۷۳۰۷۲۵ (مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴) حق را به طور کامل به معاونت حقوقی ریاست جمهوری داد. (پیوست شماره ۶)

۵-۳-۲. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری در متن رای خود در خصوص موارد زیر جمع بندی و رای صادر نمود:

۵-۳-۲-۱. با لحاظ سیاق عبارات مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۶)، مراتب و پلکان افزایش نرخ صرفاً متعلق به محصول نهایی و یا تولید داخل می‌باشد.

۵-۳-۲-۲. این تبصره هیچ تعرضی به واردات مواد اولیه و خرمن توتون ندارد.

۵-۳-۲-۳. رای سابق دیوان (سال ۱۴۰۴) نیز منافاتی با این تفسیر ندارد، زیرا آن رای صرفاً در مقام پاسخ به چرایی تجمیع افزایش نرخ چند ساله در یک سال صادر شده بود.

۵-۳-۳. بر این اساس، دیوان به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و نظریه معاونت حقوقی را کاملاً قانونی و صحیح تشخیص داد.

۵-۴. نامه معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

۵-۴-۱. پیرو صدور این دادنامه، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ نامه شماره ۵۴۳۸۴/۴۰۹۴۲ خطاب به سرپرست محترم مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با رونوشت به سازمان امور مالیاتی، گمرک و اتاق بازرگانی صادر کرد. (پیوست شماره ۷)

۵-۴-۲. در این نامه تاکید شد که وفق ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری، آرای هیأت‌های تخصصی در عدم ابطال مصوبات، برای تمامی مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

۵-۴-۳. به نظر این نامه معاون محترم هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز کاملاً در راستای قانون دیوان عدالت اداری بوده است و سازمان امور مالیاتی و گمرک مکلف هستند نرخ‌های پایه قانونی (۱۰٪ و ۳۵٪) را برای جزءهای ۴ و ۵ (مواد اولیه) اعمال نمایند. هرچند نامه‌نگاری‌های بعدی انجمن تولیدکنندگان نشان می‌دهد مقاومت بدنه اجرایی برای تمکین به این قانون همچنان ادامه داشته است.

۶. لزوم تبعیت دستگاه‌های اجرایی از نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

علاوه بر آرای دیوان عدالت اداری، از منظر مقررات داخلی قوه مجریه نیز نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تمامی دستگاه‌های دولتی لازم‌الاجرا و غیرقابل تخطی است.

۶-۱. جایگاه الزام‌آور نظرات معاونت حقوقی بر اساس بخشنامه معاون اول

- ۶-۱-۱. بر اساس بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ معاون اول محترم رئیس جمهور، تکالیف حقوقی قاطعی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه (اعم از وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین شده است. (پیوست شماره ۸)
- ۶-۱-۲. مطابق بند ۳ این بخشنامه اصلاحی به شماره ۶۱۳۳۴/۱۵۱۳۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵، به منظور رفع هرگونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، در مواردی که در قانون مرجع خاصی تعیین نشده باشد، دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفاً از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام نمایند. (پیوست شماره ۹)
- ۶-۱-۳. در ادامه بند یادشده صراحتاً تاکید شده است که هرگونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع بوده و دستگاه استعلام‌کننده نمی‌تواند بر اساس پاسخ مراجع غیرمجاز اقدام نماید.

۶-۲. تخلف مراجع اجرایی در استنکاف از اجرای نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

- ۶-۲-۱. با عنایت به صراحت بند ۳ بخشنامه مذکور، نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری (مبنی بر عدم شمول افزایش مالیات بر جزءهای ۴ و ۵ ماده ۲۶) برای سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران کاملاً لازم‌الاتباع است و تفسیر این نهاد به عنوان مرجع انحصاری رفع ابهام در قوه مجریه، جای هیچ‌گونه تفسیر به رأی را برای گمرک و وزارت اقتصاد باقی نمی‌گذارد.
- ۶-۲-۲. تداوم رویه فعلی گمرک و سازمان امور مالیاتی و عدم تمکین آن‌ها به مکاتبات رسمی معاونت حقوقی، نه تنها تقابل با آرای دیوان عدالت اداری است، بلکه مصداق بارز استنکاف از بخشنامه لازم‌الاجرای معاون اول رئیس جمهور بوده است.

۷. پیشنهاد مداخله شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

با توجه به استنکاف دستگاه‌های اجرایی (سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران) از اجرای نص صریح قانون، نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رای دیوان عدالت اداری، ورود شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان عالی‌ترین مرجع حل‌وفصل این دست تعارضات، امری ضروری و دارای وجهت قانونی است.

۷-۱. تبیین اختیارات قانونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

- ۷-۱-۱. طبق ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، این شورا دارای ترکیبی فراقوه‌ای با حضور وزرای اقتصادی دولت (از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا)، نمایندگان قوه قضائیه،

روسای کمیسیون‌های مجلس و نمایندگان بخش خصوصی (اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون) است. اختیارات شورا در رابطه با این پرونده عبارتند از:

۷-۱-۱-۱. **بند الف:** پیشنهاد اصلاح یا حذف بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی مخل کسب‌وکار (نظیر بخشنامه‌های گمرک و سازمان امور مالیاتی) به مسئولان مربوطه.

۷-۱-۱-۲. **بند پ:** ارائه خواسته‌ها و تذکرات متقابل مسئولان و نمایندگان بخش خصوصی و اقناع و تفاهم درباره آن‌ها.

۷-۱-۱-۳. **تبصره ۶:** ارجاع مصوبات شورا به هیات دولت برای تصمیم‌گیری نهایی ظرف ۳۰ روز.

۷-۱-۲. با عنایت به اینکه اقدام گمرک و سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات مضاعف از نهاده‌های تولید، موجب انسداد نقدینگی و تهدید ورشکستگی صنایع دখانی شده است، موضوع مستقیماً در صلاحیت ذاتی این شورا برای رفع موانع تولید قرار می‌گیرد.

۷-۲. متن پیشنهادی مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

در ادامه، متن پیشنهادی برای تصویب در صحن شورای گفتگو، با استناد به مستندات تدوین شده است:

موضوع: بررسی موانع تولید در صنعت دخانیات و پیشنهاد الزام مراجع ذی‌ربط به اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص توتون خام و فراآوری شده وارداتی

مقدمه و گردش کار:

با عنایت به درخواست انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، موضوع «تفسیر سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران از تبصره ۱ بند (ت) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰» در دستور کار شورا قرار گرفت. با بررسی مستندات، از جمله نظریه شماره ۵۴۳۸۴/۵۴۳۸۴ مورخ ۶۹۸۸۴/۵۴۳۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و همچنین نامه شماره ۵۴۳۸۴/۴۰۹۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۷۳۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، محرز گردید که تبصره ۱ یادشده (مبنی بر افزایش سالیانه ۵ واحد درصد به نرخ مالیات)، صرفاً ناظر بر محصولات نهایی بوده و قابلیت تسری به مواد اولیه تولید (جزء‌های ۴ و ۵ شامل توتون خام و خرمن توتون) را ندارد.

با توجه به عدم اجرای کامل رای دیوان و نظریات معاونت حقوقی رئیس جمهور و تداوم اجرای بخشنامه‌های مغایر (از جمله بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۲۰۵/ص مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۸۲۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ گمرک جمهوری اسلامی) که منجر به خروج نقدینگی و ضرر و زیان هنگفت به بنگاه‌های تولیدی گردیده است، شورا به استناد بند (الف) ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تصمیمات زیر را اتخاذ می‌نماید:

مصوبات:

۱. مقرر گردید در اجرای نص صریح دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۷۳۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره ۶۹۸۸۴/۵۴۳۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ و همچنین نامه شماره ۵۴۳۸۴/۴۰۹۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با عنایت به الزام آور بودن نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای دستگاه‌های اجرایی طبق بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ معاون اول محترم رئیس جمهور (اصلاحی به شماره ۶۱۳۳۴/۱۵۱۳۳۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵)، پیشنهاد لغو و ملغی‌الاث‌ر نمودن نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر، به ویژه نامه شماره ۲۰۰/۲۴۴۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین بخشنامه شماره ۱۸۹۰۸۷۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک، نامه شماره ۲۰۰/۲۵۷۲۷/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۲۰۵/ص مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین دفتر واردات گمرک و بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۲۰۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۸۸۵۰۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ مدیرکل بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۸۲۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ گمرک جمهوری اسلامی از سوی رئیس محترم شورا (وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ گردد.

۲. پیشنهاد می‌گردد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دستور فرمایند تا زمان تعیین تکلیف نهایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران ترخیص اقلام موضوع جزءهای (۴) و (۵) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده (توتون خام و فرآوری‌شده وارداتی) را صرفاً بر اساس نرخ‌های پایه قانونی (به ترتیب ۱۰ درصد و ۳۵ درصد) محاسبه نموده و از هرگونه اعمال افزایش سالیانه بر این اقلام خودداری نماید.

۳. پیشنهاد می‌گردد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی کشور دستور فرمایند با همکاری گمرک ایران، سازوکار اجرایی لازم جهت استرداد یا تهاتر وجوه مازاد دریافتی (مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده مازاد بر نرخ‌های قانونی ۱۰ و ۳۵ درصد) از تولیدکنندگان و واردکنندگان این نهاده‌ها را ظرف مدت یک ماه تدوین و به شورا ارائه نماید.

۴. دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی (مستقر در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران) موظف است حسن پیگیری این مصوبات در دستگاه‌های اجرایی را رصد نموده و نتیجه اقدامات را در جلسه آتی شورا گزارش نماید تا در صورت عدم حل مشکل از سایر ابزارهای قانونی لازم برای حل مشکل استفاده شود.

رضا باستانی نامقی

پژوهشگر کمیسیون

حقوقی اتاق بازرگانی ایران

شماره: ۱۴۰۲/۱۸۹۰۸۷۴

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

پیوست: ندارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»

وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

مهار تورم، رشد تولید

«ابلاغیه»

ناظرین محترم، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

موضوع: ابلاغ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی

با سلام و احترام،

به پیوست نامه شماره ۲۴۴۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده اقلام مشروحه ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.

ردیف	شرح کالا	نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳
۱	سیگار، توتون پیسپ، و تنباکوی وارداتی	هشتاد درصد (۸۰٪)
۲	توتون خام وارداتی	بیست و پنج درصد (۲۵٪)
۳	توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون)	پنجاه درصد (۵۰٪)

علیرضا صدیقی خواه
مدیرکل دفتر واردات

رونوشت:

-معاونین محترم گمرک ایران جهت استحضار.

-جناب آقای اشرفی سرپرست محترم دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی جهت اطلاع و اقدام لازم.

۸-۲. پیوست شماره ۲) بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۱۸۸۵۰۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ مدیرکل دفتر واردات گمرک

شماره: ۱۴۰۳/۱۸۸۵۰۶۵

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۶

پیوست: ندارد

«ثبت سیستم اتوماسیون»



وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

جهش تولید با مشارکت مردم

«بخشنامه»

۱۴۰۴/۳/۷۳

ناظران/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرایی

موضوع: اعلام نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۴

مهلت اعتبار بخشنامه: تا پایان سال ۱۴۰۴

مرجع ابلاغ کننده: سازمان امور مالیاتی کشور

با احترام (رئیس)

پیرو بخشنامه های شماره ۱۴۰۲/۱۸۹۰۸۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ و ۱۴۰۳/۱۵۲۹۲۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۵۷۲۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور، بدینوسیله نرخ مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ جهت انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۴ به شرح جدول ذیل اعلام می گردد.

تاریخ اجرایی بخشنامه مزبور از ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ خواهد بود.

ردیف	شرح	نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۴
۱	سیگار، توتون پیب و تنباکوی وارداتی	٪۸۵
۲	توتون خام وارداتی	٪۳۰
۳	توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون)	٪۵۵

محمد علی بهبوری
مدیرکل دفتر واردات



«نامه های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است» شماره سریال: ۱۷۱۵۱۹۶۲

۸-۳. پیوست شماره ۳) بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۸۲۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی

شماره: ۱۴۰۵/۸۲۲۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۰۸

پیوست: ندارد

ثبت سیستم اتوماسیون:

بسمه تعالی



وزارت امور اقتصادی و دارایی
گمرک جمهوری اسلامی ایران

اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی

«بخشنامه»

ناظران/مدیران کل/مدیران محترم گمرکات اجرایی

موضوع: اعلام نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵

مهلت اعتبار بخشنامه: تا پایان سال ۱۴۰۵

مرجع ابلاغ کننده: سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۲۰۵۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده جهت انواع سیگار و محصولات دخانی وارداتی در سال ۱۴۰۵ به شرح جدول ذیل اعلام گردیده است.

ردیف	شرح	نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال ۱۴۰۵
۱	سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی	٪۹۰
۲	توتون خام وارداتی	٪۳۵
۳	توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون)	٪۶۰

محمد علی بهپوری
مدیر کل دفتر واردات



رونوشت:

- جناب آقای میری قلعه سری معاون محترم بازرسی امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی کل کشور جهت استحضار.
- کلیه دفاتر ستادی جهت اقدام لازم.
- سرکار خانم خیالی مدیر کل محترم دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی جهت آگاهی و انجام اقدامات سیستمی لازم.

شماره سریال: ۱۹۳۳۱۲۱۴

نام‌های صادره بدون مهر برجسته فاقد اعتبار است.



www.dotic.ir

شماره دادنامه : 140431390000207138
 تاریخ تنظیم : 1404/01/31
 شماره پرونده : 140331920000115066
 شماره بایگانی شعبه : 0300129

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَخْلُوا»

هیات تخصصی مالیاتی بانک دیوان عدالت اداری

دادنامه



دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هت/0300129

* شاکی : آقای بهمن زبردست فرزند روح اله

* طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی - سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 ردیف 2 به شرح توتون خام وارداتی و ردیف 3 با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره 1890874-28/12/1402 مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره 24471/200/ص-27/12/1402 رئیس کل سازمان امور مالیاتی

* شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور نرخ های مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 ردیف 2 به شرح توتون خام وارداتی و ردیف 3 با شرح فرآوری شده وارداتی خرمن توتون مندرج در ستون سوم جدول ذیل بخشنامه شماره 1890874-28/12/1402 مدیرکل دفتر واردات گمرک که جهت ابلاغ که نامه شماره 24471/200/ص-27/12/1402 رئیس کل سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقررده مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ناظرین محترم، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

موضوع: ابلاغ نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره 24471/200/ص مورخ 27/12/1402 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده اقلام مشروحه ذیل جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.

ردیف شرح کالا نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده در سال 1403

- 1 سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی هشتاد درصد (80%)
- 2 توتون خام وارداتی بیست و پنج درصد (25%)
- 3 توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) پنجاه درصد (50%)

* دلایل شاکی برای ابطال مقررده مورد شکایت :

باتوجه به اینکه در بخشنامه و نامه مورد شکایت که در خصوص ابلاغ نرخ های 1403 است، یکباره و با نقض رویه به

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»

شماره دادنامه : 140431390000207138

تاریخ تنظیم : 1404/01/31

شماره پرونده : 140331920000115066

شماره پایگهی شعبه : 0300129

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

دادنامه



دیوان عدالت اداری

سالیهای پیش، نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون خام و ارداتی که پیشتر اعلام شده بود مشمول افزایش نرخ سالانه نمی شود، با 15% افزایش، از 10% به 25% و نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون فرآوری شده و ارداتی (خرمن توتون) که آنها اعلام شده بود مشمول افزایش نرخ سالانه نمی شود با 15% افزایش از 35% به 50% رسیدند و به همین ترتیب هم ابلاغ شدند، روشن است که اگر هم مبنای این افزایش ناگهانی 15 درصد این بوده که عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون و ارداتی در سالیهای گذشته درست نبوده، باز هم باید صراحتاً موضوع بیان و با الغای صریح احکام عدم افزایش نرخ سالیهای گذشته، موضوع عوارض کمتر دریافت شده از آن سالها تعیین تکلیف می شد فلذا درخواست ابطال از زمان صدور بدلیل مغایرت با تبصره 1 بند ت ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارد.

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت :

لایحه دفاعیه گمرک مغایر بخشنامه دفتر واردات قانون بودجه سال 1403 نامه شماره 4680- 16/3/1401 سازمان امور مالیاتی کشور و تبصره 1 بند ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و نظریه به مراتب و اینکه گمرک ایران مستند به بند الف ماده 3 قانون اداره گمرکی وظیفه اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و عبور کالا را بر عهده دارد و حسب بند گ ماده یک قانون امور گمرکی موظف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که در مجموع مقررات گمرکی تلقی می گردند می باشد لذا بخشنامه ای که ابطال ردیفهای دوم و سوم آن خواسته شاک می باشد در راستای بخشنامه های صادره از وزارتخانه و مربوطه و برای ایجاد رویه واحد صادر گردیده و تقاضای رد شکایت می گردد. سازمان امور مالیاتی دفاعاً اشاره داشته مصوبه در راستای بند ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 آن وضع شده و از مذاکرات مجلس مستفاد می شود که مقنن با هدف حفظ سلامت مردم، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی واردات را بیش از سیگار و محصولات دخانی تولید داخل تعیین کرده است تا ضمن تقویت تولیدات داخلی که نظارت بر کیفیت و رعایت استانداردهای مربوط بیش از محصولات وارداتی است از افزایش واردات و مصرف آنها جلوگیری شود لذا تقاضای رد شکایت می گردد.

پرونده کلامه ه د/0300129 در جلسه مورخ 1404/1/17 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل دیدگاه واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در مقررده مورد شکایت (بخشنامه شماره 1890874 مورخ 28/12/1402 مدیرکل دفتر واردات گمرک در راستای ابلاغ بخشنامه شماره 24471/200/ص مورخ 27/12/1402 رئیس کل سازمان امور مالیاتی) به شرح ستون سوم جدول نرخ مالیات بر ارزش افزوده انواع محصولات دخانی و توتون و تنباکو اعم از خام و فرآوری و وارداتی و میزان افزایش آن وفق مفاد تبصره (1) ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان شده است و فی الواقع در راستای حکم مقنن در قانون مذکور، سه نوع محصولات دخانی مورد حکم واقع شده است. الف: محصولات دخانی تولید داخل بدون نشان بین المللی ب: محصولات دخانی تولید داخل با نشان بین المللی ج: توتون خام و ارداتی و محصولات وارداتی که هر کدام از این

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - پلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری



نترم دیوان قرار گیرد.

پایان با عنایت به تشریح دلایل متعدد در خصوص اصل تفسیر مضیق و صراحت در حکم تبصره (1) ماده (26) قانون یات بر ارزش افزوده غیر منطقی بودن افزایش سالانه نرخ مالیات بدون لحاظ سقف و تحلیل اقتصادی احکام حمایتی ونی در خصوص لزوم تفکیک محصولات نهایی از مواد اولیه (بند 7 سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری رخ 28/04/1390)، اظهار نظر این معاونت با مبانی قانونی روشن و اقتصادی یادشده صادر گردیده است.

ونده کلاسه ه ت/0400092 در جلسه مورخ 1405/3/3 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث و تبادل نظر واقع با عنایت به عقیده ابرازی همکاران قضایی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می اید.

ی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مقررہ مورد شکایت به شماره 69884/54384 مورخ 02/05/1403 راجع به نرخ توتون وارداتی از حیث مالیات بر زش افزوده بیان شده است که افزایش نرخ مندرج در جزء های (1) و (2) و (3) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر زش افزوده سال 1400 قابل تسری به جزء های (4) و (5) قانون مذکور نبوده و توتون خام وارداتی و خرمن توتون ممول افزایش نرخ مندرج در تبصره (1) ذیل بند (ت) ماده (26) قانون مذکور نخواهند شد که با لحاظ سیاق عبارات درج در تبصره مذکور که مراتب و پلکان افزایش نرخ را اعلام می نماید و متعلق آن محصول نهایی و یا تولید داخل باشد و تعرضی به واردات و خرمن توتون ندارد و از جهت مفاد داندانه سابق هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره 20713 مورخ 31/01/1404 که از جهت چرایی تجمیع افزایش نرخ چند ساله در یک سال صادر شده است و رأی به شکایت و صحیح بودن اقدام اداره مالیاتی صادر شد در مقام صدور و از حیث شکایت، و نیز از این جهت که واردات کن است به صورت محصول تام یا اولیه باشد نیز منافاتی با مقررہ مورد شکایت ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از ون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور ل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی برومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

سای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبري - نیش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری

۸-۵. پیوست شماره ۵) نظریه صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری

شماره: ۶۹۸۸۴/ ۵۴۳۸۴/ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ساعت: ۱۴:۳۸ شبهه بندی: نوریت:	 جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری	معاونت حقوقی رئیس جمهور
بسمه تعالی		
جناب آقای سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام؛		
بازگشت به مکاتبه شماره ۲۰۰/۴۸۸۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ در خصوص «اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون حام وارداتی»، اعلام می‌گردد:		
همانگونه که در مکاتبه شماره ۲۰۰/۴۶۸۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح شده و با عنایت به اصل (۵۱) قانون اساسی مبتنی بر لزوم وجود نص قانونی در اخذ مالیات و نظر به منطقی بودن تفاوت میزان مالیات بر ارزش افزوده میان محصول نهایی وارداتی (مانند سیگار) با مواد اولیه وارداتی (مانند توتون خام) و نیز سیاق نگارش تبصره (۱) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ که متشکل از سه قسمت و هر قسمت آن متناظر جزءهای (۱) تا (۳) همان بند می‌باشد لذا تبصره یاد شده قابلیت تسری به جزءهای (۴) و (۵) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مذکور را ندارد.		
محمد هادی عبادی معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی		
رونوشت: لجانب آقای رضوانی‌فر، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، جهت استحضار لجانب آقای حسن‌زاده، رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جهت استحضار لجانب آقای تاجدار، رئیس محترم هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی، جهت استحضار و پیگیری لازم		

شماره دادنامه : 140531390000730725
تاریخ تنظیم : 1405/03/24
شماره پرونده : 140431920000257457
شماره بایگانی شعبه : 0400092

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»

هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
دادنامه



دیوان عدالت اداری

شماره پرونده : هت/0400092

شاکی : آقای بهمن زبردست

طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور نامه شماره 69884/54384 مورخ 02/05/1403 معاون هماهنگی برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان صدور نامه شماره 69884/54384 مورخ 02/05/1403 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به بات عمومی ارجاع شده است متن مقرر در شکایت به قرار زیر می باشد:

گشت به مکاتبه شماره 4885/200/ص مورخ 08/03/1403 در خصوص (اصلاح نرخ مالیات بر ارزش افزوده توتون ام وارداتی) اعلام می گردد:

مانگونه که در مکاتبه شماره 4680/200/ص مورخ 16/03/1401 سازمان امور مالیاتی کشور تصریح شده و با عنایت اصل (51) قانون اساسی مبنی بر لزوم وجود نص قانونی در اخذ مالیات و نظر به منطقی بودن تفاوت میزان مالیات ارزش افزوده میان محصول نهایی وارداتی (مانند سیگار) با مواد اولیه وارداتی (مانند توتون خام) و نیز سیاق نگارش سره (1) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 که متشکل از سه قسمت و هر قسمت متناظر جزء های (1) تا (3) همان بند می باشد. لذا تبصره یادشده قابلیت تسری به جزء های (4) و (5) بند (ت) ماده (26) قانون مذکور را ندارد.

لایل شاکی برای ابطال مقرر در شکایت :

ق بند (ت) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره (1) آن در خصوص نرخ های مالیات انواع بگار و محصولات دخانی، "انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می شوند:

. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (25%)؛

. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ می شود، چهل درصد (40%)؛

. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (65%)؛

. توتون خام وارداتی ده درصد (10%)؛

. توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (35%)؛

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری



سره 1- نرخهای تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که نرخ مذکور ای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (55%)، برای تولیدات خل با نشان بین‌المللی به نود و پنج درصد (95%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی رداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (125%) برسد.

خصوص سابقه رای دیوان می‌توان در این باره، می‌توان از رای شماره 140431390000207138 مورخ 31/01/1405 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری وحدت ملاک گرفت که گرچه به تبصره (1) ماده 26 قانون مالیات ارزش افزوده استناد نموده، اما منطوق آن حاکی از شمول افزایش سالیانه نرخ مالیات به توتون خام و توتون فرآوری شده رداتی، همانند شمول این افزایش نرخ مالیات به سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی است. لذا با اتخاذ ملاک از این ی و با عنایت به اطلاق حکم تبصره (1) بند (ت) ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و شمول مطلق به همه جزءهای 1 تا 5 بند (ت) این ماده، و به دلیل مغایرت حکم نامه مورد شکایت با حکم تبصره (1) بند (ت) ماده 26 ون مالیات بر ارزش افزوده، از حیث مستثنی کردن توتون خام و توتون فرآوری شده وارداتی، موضوع جزءهای 4 و 5 (ت) ماده 26 این قانون، از شمول حکم مطلق قانونگذار و قابل تسری ندانستن حکم تبصره (1) بند (ت) ماده 26 قانون لیات بر ارزش افزوده به جزءهای 4 و 5 بند (ت) این ماده، همچنین خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق حدود ثغور حکم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

صراحت حکم قانونی و اصل تفسیر مضیق در احکام قانونی مالیاتی

اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می‌دارد: (هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود گر بموجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص می‌شود). هرگونه شمول مالیات افزایش نرخ آن باید به صراحت در قانون ذکر شود و نمی‌توان آن را به موجب تفسیر گسترده یا قیاس اعمال کرد. سره (1) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 02/03/1400) صراحتاً تنها (سیگار، توتون پیپ و اکوی تولید داخلی) (جزء 1)، (تولیدات با نشان بین‌المللی) (جزء 2)، و (واردات سیگار و محصولات دخانی) (جزء 3) مورد حکم قرار داده است. عدم ذکر توتون خام وارداتی (جزء 4) و توتون فرآوری شده وارداتی (جزء 5) در متن تبصره مانگر خروج موضوعی این موارد از شمول افزایش سالانه نرخ مالیات است.

فقدان قید قانونی سقف افزایش سالانه نرخ مالیات درخصوص جزء های (4) و (5) تبصره (1) بند (ت) ماده (26) ون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش سالانه نرخ مالیات را محدود و مشروط به سقف تعیین شده با درصد معین نموده ت. به دلایل پیش رو، حکم تبصره شامل دو جزء (4) و (5) نمی‌شود:

تبصره (1) صراحتاً برای جزء های (1)، (2) و (3) سقف نهایی افزایش (به ترتیب 55%، 95% و 125%) تعیین ده است. اگر جزء های (4) و (5) نیز مشمول افزایش سالانه بودند، می‌بایست سقف مشخص برای آنها تعیین می‌شد، را افزایش نامحدود سالانه مالیات مغایر با اصول قطعیت و شفافیت مالیاتی است. عدم ذکر سقف برای این جزء ها نشان دهد که اساساً مشمول حکم صدر تبصره نمی‌باشند.

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَخْلُفُوا»

شماره دادنامه : 140531390000730725
تاریخ تنظیم : 1405/03/24
شماره پرونده : 140431920000257457
شماره بایگانی شعبه : 0400092

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
دادنامه



دیوان عدالت اداری

(قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها در دو حکم دیگر افزایش و کاهش سالانه را پیش بینی کرده است، بند (ب) ماده (2) در خصوص افزایش سالانه نرخ پایه عوارض آلاینده‌گی وسائط نقلیه و ماده (30) در خصوص کاهش سالانه مأخذ ناسبه نقل و انتقال انواع خودرو، قانون در هر دو حکم، برای افزایش یا کاهش تدریجی سالانه به صراحت سقف و حد بینی تعیین نموده و آن را به صورت باز باقی نگذاشته است، به همین ترتیب، قانون گذار در راستای شفافیت و قابل پیش ی بودن نرخ مالیات و عوارض، روش تعیین سقف نهایی افزایش سالانه را در خصوص جزء های (1) الی (3) ماده (2) مذکور در تبصره (1) همان بند اتخاذ کرده است و از این رو، جزء های (4) و (5) بدون سقف نهایی افزایش سالانه ی توانند موضوع حکم قرار گیرند.

(ممکن است استدلال شود عبارت کلی (محصولات دخانی) در تبصره (1) ناظر به بندهای (4) و (5) بوده و مقنن نیاز تصریح دقیق محتوای آن بندها نداشته است و از این حیث سقف نیز برای آنها در نظر گرفته شده است؛ باید توجه داشت آنجا که عبارت (محصولات دخانی) دو بار، هم برای افزایش تا سقف 55 درصدی و هم افزایش تا سقف 125 درصدی ر شده است؛ با این استدلال ابهام در سقف نهایی افزایش بندهای (4) و (5) به وجود می آید و در صورت پذیرش این ر، با یک حکم قانونی مردد، مشکوک و غیر قطعی مواجه هستیم.

، به لحاظ منطوق و مفهوم حکم قانونی، جزء های (4) و (5) اساساً نمی توانند موضوع حکم قانونی تبصره (1) قرار رند.

(تفاوت ماهوی بین محصولات نهایی و مواد اولیه

(ب جزء های (1)، (2) و (3) به محصولات نهایی مصرفی (سیگار، توتون پیپ و تنباکو) اشاره دارند که مستقیماً توسط سرف کننده نهایی استفاده می شوند و نیز مشمول سیاست های کنترل مصرف دخانیات می شوند. اما جزء های (4) و (5) مواد اولیه (توتون خام و فرآوری شده وارداتی) مربوط می شوند که جنبه واسطه ای دارند و عمدتاً توسط تولیدکنندگان رد استفاده قرار می گیرند. قانونگذار به درستی باتوجه به سیاست حمایت از تولید و صنعت داخلی و جلوگیری از افزایش ینه های تولید، افزایش سالانه نرخ مالیات را به محصولات نهایی محدود کرده است.

(مواد اولیه (توتون خام و فرآوری شده وارداتی) نهادهای تولید هستند و افزایش نامحدود مالیات بر آنها، هزینه تولید خلی را به صورت تصاعدی افزایش می دهد و از یک سو صنایع تبدیلی را با بحران مواجه می سازد و از سوی دیگر به ایش قاچاق دامن می زند.

. مخدوش بودن استناد به دادنامه سابق صادره از دیوان

ضوع دادنامه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شماره 140431390000207138 مورخ 31/01/140 که مورد استناد شاکی قرار گرفته است، (مغول ماندن افزایش نرخ در برخی سنوات و افزایش یکباره آنهاست) نسبت به اصل معافیت جزء های (4) و (5) پیش گفته خروج موضوعی دارد. به عبارت دیگر، بخشنامه سازمان امور لیاتی در اجرای تبصره (1) پیش گفته از حیث عدم افزایش تدریجی مورد شکایت قرار گرفته و هیأت تخصصی رأی بر م ابطال آن صادر نموده است. لذا حکم صادره محدود به خواسته بوده و عدم پذیرش شکایت در خصوص روش اجرای کم قانونی توسط دستگاه اجرایی نمی تواند مستمسک تأیید اصل دریافت مالیات از یک محصول خاص از سوی قضات

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»

شماره دادنامه : 140531390000730725
تاریخ تنظیم : 1405/03/24
شماره پرونده : 140431920000257457
شماره پایگانی شعبه : 0400092

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
دادنامه



دیوان عدالت اداری

نترم دیوان قرار گیرد.

پایان با عنایت به تشریح دلایل متعدد در خصوص اصل تفسیر مضیق و صراحت در حکم تبصره (1) ماده (26) قانون یات بر ارزش افزوده غیر منطقی بودن افزایش سالانه نرخ مالیات بدون لحاظ سقف و تحلیل اقتصادی احکام حمایتی و نی در خصوص لزوم تفکیک محصولات نهایی از مواد اولیه (بند 7 سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری رخ 28/04/1390)، اظهار نظر این معاونت با مبانی قانونی روشن و اقتصادی یادشده صادر گردیده است.

ونده کلاس ه ه ت/0400092 در جلسه مورخ 1405/3/3 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث و تبادل نظر واقع با عنایت به عقیده ابرازی همکاران قضایی، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می اید.

ی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

مقرره مورد شکایت به شماره 69884/54384 مورخ 02/05/1403 راجع به نرخ توتون وارداتی از حیث مالیات بر زش افزوده بیان شده است که افزایش نرخ مندرج در جزء های (1) و (2) و (3) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر زش افزوده سال 1400 قابل تسری به جزء های (4) و (5) قانون مذکور نبوده و توتون خام وارداتی و خرمن توتون ممول افزایش نرخ مندرج در تبصره (1) ذیل بند (ت) ماده (26) قانون مذکور نخواهند شد که با لحاظ سیاق عبارات درج در تبصره مذکور که مراتب و پلکان افزایش نرخ را اعلام می نماید و متعلق آن محصول نهایی و یا تولید داخل باشد و تعرضی به واردات و خرمن توتون ندارد و از جهت مفاد دادنامه سابق هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به شماره 20713 مورخ 31/01/1404 که از جهت چرایی تجمیع افزایش نرخ چند ساله در یک سال صادر شده است و رأی به شکایت و صحیح بودن اقدام اداره مالیاتی صادر شد در مقام صدور و از حیث شکایت، و نیز از این جهت که واردات کن است به صورت محصول تام یا اولیه باشد نیز منافاتی با مقرره مورد شکایت ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از ون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می نماید رأی یادشده ظرف بیست روز پس از صدور ل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

محمدعلی پرومند زاده

رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری

مای تصاویر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبري - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری

شماره: ۴۰۹۴۲ / ۵۴۳۸۴/
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
ساعت: ۱۶:۱۰
طبقه بندی:
فوریت:



معاونت حقوقی رئیس جمهور

بسمه تعالی

جناب آقای محضر نیا

سرپرست محترم مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار و وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سلام و احترام؛

بازگشت به مکاتبه شماره ۸۰/۴۲۲۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ در خصوص «دستور دوم صورتجلسه مبنی بر شمول تبصره (۱) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دریافت مالیات از توتون خام و فرآوری شده وارداتی»، به استحضار می‌رساند:

با عنایت به صدور دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۷۳۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ مبنی بر رد شکایت از اظهارنظر این معاونت مبنی بر عدم تسری تبصره (۱) بند (ت) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده به جزءهای ۴ و ۵ همان بند (شماره ۵۴۳۸۴/۶۹۸۸۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲)، رای اخیرالذکر وفق ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

محمود صابر

معاون هماهنگی و برنامه ریزی
امور حقوقی دستگاه های اجرایی

رونوشت:

- جناب آقای سبحانیان، معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم وفق دادنامه صدرالذکر دیوان عدالت اداری
- جناب آقای یزدانی، معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهت استحضار
- جناب آقای دشتی اردکانی، معاون محترم امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت استحضار
- جناب آقای حسن زاده، رئیس محترم اتاق ایران و دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، جهت استحضار
- اداره کل حوزه/

۱. آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

۶۱۳۳۴/ ۷۳۶۴۶

شماره
تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پست



معاون اول

بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی
و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

با توجه به دستور مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ رئیس جمهور محترم و در اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (۱۲۴) و یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت/۳۷۵۵۰ ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، صندوق کارآفرینی امید و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای موارد زیر می‌باشند:

۱- دستگاه‌های اجرایی موظفند اختلافات حقوقی خود با سایر دستگاه‌های اجرایی را اعم از مالی و غیرمالی صرفاً از طریق معاونت حقوقی رئیس جمهور حل و فصل نموده و نسبت به استرداد دعاوی مطرح‌شده علیه یکدیگر اقدام نمایند. پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف از جمله حق‌الوکاله و کیل، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین دستگاه‌های مزبور در مراجع قضایی ممنوع است. در موارد خاص و در صورت لزوم با تشخیص و تأیید معاونت مزبور، اختلاف در مراجع قضایی قابل طرح خواهد بود. دعاوی کیفری از شمول این بند خارج است.

۲- آرای که مطابق آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه صادر می‌شود، لازم‌الاجرا است و جز با نظر رئیس جمهور و یا معاون حقوقی رئیس جمهور، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد. حسب مورد وزیر، معاون رئیس‌جمهور یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملزم است بر اجرای رأی در موعد قانونی و مشخص‌شده در رأی نظارت نماید.

تبصره- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است گزارش اجرای آرای صادره، متضمن عناوین دستگاه‌های طرف اختلاف، خلاصه رأی صادره، وضعیت اجرای رأی، صرفه‌جویی در خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه کارشناسی و غیره) و اسامی مستنکفین را هر شش ماه یک بار به دفتر رئیس جمهور ارائه کند.

۳- برای رفع هرگونه ابهام در استنباط از قوانین و مقررات، دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفاً از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام نمایند و هرگونه استعلام از مراجع دیگر ممنوع است. دستگاه استعلام‌کننده نمی‌تواند براساس پاسخ مراجع غیرمجاز اقدام نماید.

۶۱۳۳۴/ ۱۵۱۳۳۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۵
پیوست: ۵



جمهوری اسلامی ایران
ریاست جمهوری

معاون اول

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی
و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی

با عنایت به ابلاغ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و ضرورت انطباق مفاد بخشنامه شماره ۶۱۳۳۴/۷۳۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ درخصوص چگونگی رفع اختلافات دستگاه‌های اجرایی با حکم مقرر در مفاد بند (ب) ماده (۱۱۷) این قانون، بخشنامه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در صدر بخشنامه، پس از عبارت «اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (۱۲۴) و یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» عبارت «بند (ب) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳» و پس از عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶» عبارت «ذیل قوه مجریه» اضافه می‌شود.

۲- در صدر بند (۲) بخشنامه، عبارت «آرایی» به عبارت «آراء و تصمیماتی» اصلاح می‌شود.

۳- در بند (۳) بخشنامه، پس از عبارت «در استنباط از قوانین و مقررات» عبارت «در مواردی که در قانون، مرجع خاصی تعیین نشده است» اضافه می‌شود.

محمد رضا عارف
رئیس

❖ Note for Foreign Readers:

- **Iranian Calendar:** The dates in this report follow the Iranian Solar Hijri calendar. For context, the year 1400 corresponds to 2021-2022, 1402 to 2023-2024, 1403 to 2024-2025, 1404 to 2025-2026, and 1405 to 2026-2027. Gregorian equivalents are provided in parentheses where applicable.
- **INTA & IRICA:** INTA refers to the Iranian National Tax Administration, and IRICA refers to the Islamic Republic of Iran Customs Administration.
- **Court of Administrative Justice:** The highest administrative court in Iran, responsible for addressing citizens' and entities' grievances against government regulations, decisions, and officials.
- **Government-Private Sector Dialogue Council:** A statutory body designed to facilitate interaction between state entities (ministers, judiciary representatives) and the private sector to resolve bureaucratic and regulatory obstacles hindering business.
- **Legal Vice-Presidency of the President:** The legal arm of the Iranian executive branch, tasked with interpreting laws for government agencies and resolving inter-agency disputes.

1. Executive Summary

- This report examines a major legal and economic challenge within the country's tobacco industry, rooted in the divergent interpretations by executive agencies of Article 26 of the Value Added Tax (VAT) Law (enacted in 2021/1400). According to the law, the tax rate for final tobacco products is subject to a 5% annual increase. However, IRICA and INTA applied a broad interpretation, extending this annual increase to production raw materials (raw tobacco and processed tobacco blends). This action resulted in a 250% growth in the tax on these inputs over a short period, caused a severe liquidity drain on manufacturing enterprises, and created grounds for the expansion of smuggling.
- Although the Legal Vice-Presidency explicitly deemed this practice illegal, and the Specialized Board of the Court of Administrative Justice (in 2026/1405) confirmed and solidified the non-applicability of the annual increase to raw materials via Ruling No. 140531390000730725, INTA and IRICA continue to resist implementing the law. In this regard, while meticulously dissecting the legal arguments of both parties, this report proposes the intervention of the "Government-Private Sector Dialogue Council" as the highest authority for business facilitation. The objective is to pass a binding resolution compelling Customs and the Tax Administration to comply with the statutory base rates (10% and 35%) and to refund the excess collected funds.

2. Introduction and Legal Framework

In this section, we examine the legal foundations of the VAT on tobacco products and the origins of the interpretative dispute among executive agencies.

2-1. Paragraph "T", Article 26 of the VAT Law

2-1-1. The legislator, in Paragraph (T), Article 26 of the VAT Law enacted in 2021 (1400), defined the tax and duty rates for "various cigarettes and tobacco products" in five distinct categories as follows:

2-1-1-1. Domestically produced cigarettes, pipe tobacco, and hookah tobacco: 25%

2-1-1-2. Domestically produced cigarettes, pipe tobacco, and hookah tobacco with international trademarks: 40%

2-1-1-3. Imported cigarettes, pipe tobacco, and hookah tobacco: 65%

2-1-1-4. Imported raw tobacco: 10%

2-1-1-5. Imported processed tobacco (tobacco blends): 35%

2-1-2. In Note 1 of the same article, the legislator stipulated that "the designated rates, from the second year of the law's implementation, shall increase by five percentage points annually until said rates reach fifty-five percent (55%) for domestically produced cigarettes and tobacco products; ninety-five percent (95%) for domestic production with international trademarks; and one hundred twenty-five percent (125%) for imported cigarettes and tobacco products."

2-1-3. As is evident in the text of Note 1, the legislator only mentioned the maximum increase ceiling for the first three groups (55%, 95%, and 125%) and made no mention of categories 4 and 5 (raw materials) nor their respective increase ceilings. This legislative silence marks the starting point of a multi-year dispute among executive agencies, government legal bodies, and private sector activists.

2-2. Broad Interpretation by Customs and the National Tax Administration

2-2-1. INTA and IRICA, deducing from the general phrase "various cigarettes and tobacco products" at the beginning of Note 1, applied the annual 5% increase absolutely and without exception to all 5 categories. This practice caused the tax rates on production inputs to rise sharply.

2-2-2. According to Letter No. 24471/200/S dated March 17, 2024 (27/12/1402) from the Head of INTA, as well as Directive No. 1890874 dated March 18, 2024 (28/12/1402) from the Director General of the Customs Import Bureau ([Annex 1](#)), the VAT rate for imported raw tobacco in 2024 (1403)

was announced at 25% (an increase from the statutory 10% base) and for imported processed tobacco at 50% (an increase from the statutory 35% base).

- 2-2-3. Based on Letter No. 25727/200/S dated March 11, 2025 (21/12/1403) from INTA and Directive No. 1885065/1403 dated March 16, 2025 (26/12/1403) from the Director General of the Customs Import Bureau ([Annex 2](#)), the VAT rate for imported raw tobacco for the year 2025 (1404) was announced at 30% (an increase from the 10% base) and for processed tobacco at 55% (an increase from the 35% base).
- 2-2-4. This upward trend continued; according to INTA Directive No. 2205/200/S dated March 17, 2026 (26/12/1404) and IRICA Directive No. 8224/1405 dated March 29, 2026 (08/01/1405) ([Annex 3](#)), the tax rate for imported raw tobacco reached 35% and for imported processed tobacco reached 60%.
- 2-2-5. The action taken by Customs and the Tax Administration is based on an "absolute" interpretation of the law. The implicit argument of these agencies is that since the legislator used a broad phrase at the beginning of the note, the failure to mention a ceiling for raw materials does not mean they are exempt from the increase. However, this interpretation subjects a raw material (raw tobacco) to a 250% tax rate growth (from 10% to 35%) within a short timeframe, which, from an economic standpoint, inflicts severe liquidity pressure on the production cycle.

3. The 2025 (1404) Ruling by the Specialized Board of the Court of Administrative Justice

Following the issuance of the Customs directive in late 2023/early 2024 (for implementation in the year 1403), wherein the tax rates for tobacco inputs were increased cumulatively and abruptly, the first serious legal confrontation emerged. A private plaintiff (Mr. Bahman Zebardast) filed a petition with the Court of Administrative Justice, requesting the annulment of the provisions relating to raw and processed tobacco.

3-1. Plaintiff's Arguments

The core of the complaint at this stage was the objection to the sudden and cumulative increase in rates. The plaintiff argued that in previous years, imported raw and processed tobacco were not considered subject to the annual increase. By applying a 15% increase (consolidating the neglected increases of previous years), Customs abruptly raised the rate of raw tobacco from 10% to 25% and processed tobacco from 35% to 50%. The plaintiff emphasized that if the practice of previous years had been erroneous, the executive agency should have explicitly revoked the

previous rulings, rather than retroactively applying a cumulative increase via a new directive. This action was deemed an instance of exceeding legal authority.

3-2. Defenses of the Executive Agencies (INTA and IRICA)

- 3-2-1. In its defense, IRICA cited Paragraph A, Article 3 of the Customs Affairs Law, which mandates the organization to implement government policies regarding imports, arguing that the directive was issued in accordance with the Budget Law and INTA correspondence.
- 3-2-2. INTA presented a teleological (purpose-driven) argument. They explained that the legislator's intent in enacting Note 1, Article 26 was to protect public health and control tobacco consumption. Therefore, imposing heavier taxes on imported products compared to domestic ones was intended to strengthen domestic production and ensure compliance with quality standards. Exempting raw materials from this rule would contradict the spirit of the law.

3-3. The Ruling of the Specialized Tax and Banking Board of the Court (April 20, 2025 / 31 Farvardin 1404)

- 3-3-1. At this stage, the Specialized Board of the Court of Administrative Justice dismissed the complaint and ruled in favor of INTA. The Court's reasoning was that the legislator had classified three types of tobacco products (whether processed or not). The fact that the rate increase had been neglected in some years and was subsequently applied cumulatively via a new directive did not constitute a legal flaw, and thus it did not annul the Customs directive.
- 3-3-2. This ruling focused solely on the issue of "cumulating the rates" and did not enter into a detailed examination of the core question: whether Note 1 inherently applies to categories 4 and 5 at all. This omission allowed the crisis to persist and ultimately prompted the intervention of the Legal Vice-Presidency of the President ([Annex 4](#)).

4. Specialized Intervention by the Legal Vice-Presidency of the President

Following the initial ruling of the Court, which left the door open for the National Tax Administration to continuously increase rates, the pressure on the country's tobacco industry intensified significantly. At this juncture, the Deputy for Coordination and Planning of Legal Affairs for Executive Agencies (under the Legal Vice-Presidency of the President) intervened and, through Opinion No. 54384/69884 (dated July 23, 2024 [02/05/1403]), provided a legal interpretation that directly

contradicted Customs' practices ([Annex 5](#)). The core arguments of the Legal Vice-Presidency are outlined below:

4-1. Reliance on Article 51 of the Constitution (Principle of Legality of Taxation)

In tax rulings, the principle is strict (narrow and rigorous) interpretation, and no tax may be levied except by law. Utilizing analogy and extending tax provisions to matters not explicitly stated in the law is unconstitutional.

- **Note for Foreign Readers:** Article 51 of the Iranian Constitution establishes the principle of "no taxation without legislation." It strictly prohibits the executive branch from levying, modifying, or extending taxes through internal directives without a clear mandate from the Parliament.

4-2. Absence of a Statutory Increase Ceiling for Categories 4 and 5

Note 1 of Article 26 explicitly sets a final increase ceiling for categories 1, 2, and 3 (55%, 95%, and 125%, respectively). If the legislator's intent was for categories 4 and 5 (raw and processed tobacco) to also become 5% more expensive annually, a ceiling would certainly have been set for them as well. Taxes cannot increase infinitely; doing so contradicts the principles of tax certainty and transparency.

4-3. Substantive Difference Between Final Products and Raw Materials (Economic Perspective)

The Legal Vice-Presidency rightly differentiated between final products (categories 1 to 3, such as cigarettes) and raw materials (categories 4 and 5). Increasing the tax on final products to control consumption and protect public health is justifiable. However, an unlimited and progressive tax increase on raw materials (production inputs) merely causes a sharp rise in domestic manufacturers' costs, creates crises in processing industries, and ultimately paves the way for smuggling. This also contradicts Paragraph 7 of the Supreme Leader's overarching policies on employment regarding the protection of domestic production.

- **Note for Foreign Readers:** Overarching Policies (Siyasat-ha-ye Kolli) are macro-level state directives issued by the Supreme Leader of Iran. All parliamentary legislation and executive actions are constitutionally required to align with these policies.

5. Anatomy of the 2026 (1405) Ruling by the Specialized Board of the Court of Administrative Justice

Following the notification of the well-reasoned opinion of the Presidential institution, this matter was once again contested in the Court of Administrative Justice to clarify the final determination of the judicial authority regarding the interpretation of the law.

5-1. Filing the Lawsuit and the Plaintiff's Arguments (Request to Annul the Government's Opinion)

- 5-1-1. Mr. Bahman Zebardast (the plaintiff) filed a petition against the Presidential institution, requesting the annulment of the Legal Vice-Presidency's Letter No. 69884/54384 dated July 23, 2024 [02/05/1403]. The plaintiff's goal in filing this petition was likely to compel the Court's Specialized Board to definitively rule on whether Note 1 applies to categories 4 and 5. The plaintiff's arguments rested on two pillars:
- 5-1-2. **Reliance on the Absoluteness of the Law:** The plaintiff argued—similar to the National Tax Administration's stance—that Note 1, Paragraph (T) of Article 26 is absolute and encompasses all categories from 1 to 5 without exception. Therefore, the Legal Vice-Presidency's action to exempt categories 4 and 5 (raw and processed tobacco) restricts the legislator's scope and exceeds legal authority.
- 5-1-3. **Reliance on Uniform Criteria from the Previous Ruling:** The plaintiff cited the previous Court ruling (No. 140431390000207138 dated April 20, 2025 [31/01/1404]), claiming its text indicated confirmation that the annual increase applies to imported raw materials just as it does to final products.

5-2. Comprehensive and Reasoned Defenses by the Legal Vice-Presidency

- 5-2-1. In response to this petition, the Legal Vice-Presidency submitted highly detailed and compelling defenses to the Court across four legal and economic layers:
- 5-2-2. **Strict Interpretation in Tax Rulings:** Based on Article 51 of the Constitution, any application of taxes or rate increases must be explicitly stated in the law; analogy or broad interpretation in taxation is prohibited. Note 1 exclusively mentions final products (domestic, international brand, and imported), and the omission of raw materials signifies their thematic exclusion.
- 5-2-3. **Absence of a Statutory Increase Ceiling:** The legislator set specific ceilings (55%, 95%, and 125%) for items subject to the increase in Note 1. If raw materials were included, a ceiling would have been mandated

for them. Limitless taxation contradicts tax certainty and transparency, and the legislator's consistent practice in other articles of the VAT Law (e.g., Articles 29 and 30) has always been to set ceilings for any increase or decrease.

5-2-4. Substantive Difference Between Final Products and Inputs:

From a political economy perspective, categories 1 to 3 are final consumer products subject to tobacco consumption control policies. Categories 4 and 5 are production inputs. Unlimited taxation on inputs exponentially raises domestic production costs, causes industrial crises, and expands smuggling—contradicting macro policies on employment and production support.

5-2-5. Flawed Reliance on the Previous Court Ruling: The Legal Vice-Presidency clarified that the 2025 (1404) ruling merely addressed the neglected rate increases of certain years and their abrupt consolidation. It had no thematic bearing on the core exemption of categories 4 and 5 and cannot serve as a basis to validate this tax collection.

5-3. The 2026 (1405) Ruling of the Specialized Board and Final Determination

5-3-1. After reviewing the opposing arguments, the Specialized Tax and Banking Board of the Court of Administrative Justice, in its session on May 24, 2026 [03/03/1405], ultimately ruled entirely in favor of the Legal Vice-Presidency via Ruling No. 140531390000730725 (dated June 14, 2026 [24/03/1405]). ([Annex 6](#))

5-3-2. The Specialized Board concluded and ruled on the following points in its text:

5-3-2-1. Considering the phrasing in Note 1 of Article 26, the tiers and graduation of the rate increase pertain solely to final products and/or domestic production.

5-3-2-2. This Note has no bearing on the import of raw materials and processed tobacco blends.

5-3-2-3. The previous ruling (from 1404/2025) does not contradict this interpretation, as that ruling was issued solely to address the legality of consolidating multiple years' rate increases into a single year.

5-3-3. Consequently, based on Paragraph (B), Article 84 of the Court of Administrative Justice Law, the Court dismissed the plaintiff's complaint, recognizing the Legal Vice-Presidency's opinion as completely legal and correct.

5-4. Letter from the Deputy for Coordination and Planning of Legal Affairs of Executive Agencies

- 5-4-1. Following the issuance of this ruling, the Deputy for Coordination and Planning of Legal Affairs of Executive Agencies issued Letter No. 40942/54384 on July 19, 2026 [28/04/1405], addressed to the Head of the National Center for Monitoring and Improving the Business Environment at the Ministry of Economy, with copies sent to INTA, IRICA, and the Chamber of Commerce. ([Annex 7](#))
- 5-4-2. The letter emphasized that, under Article 93 of the Court of Administrative Justice Law, rulings by Specialized Boards dismissing annulment requests are binding and valid for all judicial and administrative authorities.
- 5-4-3. It is evident that this letter is fully aligned with the Court of Administrative Justice Law, obligating INTA and IRICA to apply the statutory base rates (10% and 35%) for categories 4 and 5 (raw materials). However, subsequent correspondence from the Manufacturers' Association indicates that the executive bodies' resistance to complying with this law has persisted.

6. Mandatory Compliance of Executive Agencies with the Opinions of the Legal Vice-Presidency

In addition to the rulings of the Court of Administrative Justice, from the perspective of the executive branch's internal regulations, the opinions of the Legal Vice-Presidency are strictly binding and non-negotiable for all state agencies.

6-1. The Binding Status of the Legal Vice-Presidency's Opinions Based on the First Vice President's Directive

- 6-1-1. Based on Directive No. 73646/61334 dated July 22, 2023 [31/04/1402] issued by the First Vice President, decisive legal obligations have been established for all executive agencies under the executive branch (including ministries, state institutions, and state-owned enterprises subject to Article 5 of the Civil Service Management Law). ([Annex 8](#))

- **Note for Foreign Readers:** The First Vice President in Iran is the second-highest ranking official in the executive branch after the President. The First Vice President leads cabinet meetings in the President's absence and coordinates the activities of all ministries. Directives issued by this office are binding on the entire government apparatus.

- 6-1-2. According to Clause 3 of this amended directive (No. 151333/61334 dated December 26, 2024 [05/10/1403]), to resolve any ambiguity in the

interpretation of laws and regulations where a specific authority is not defined by law, executive agencies are obligated to exclusively seek inquiries from the Legal Vice-Presidency of the President. ([Annex 9](#))

- 6-1-3. The clause explicitly underscores that seeking inquiries from any other authority is prohibited, and the inquiring agency may not act upon the responses of unauthorized entities.

6-2. Administrative Violation by Executive Authorities in Evading the Legal Vice-Presidency's Opinion

- 6-2-1. Given the explicit nature of Clause 3 of the aforementioned directive, the interpretive opinion of the Legal Vice-Presidency (regarding the non-applicability of the tax increase to categories 4 and 5 of Article 26) is fully binding upon INTA and IRICA. As the exclusive authority for resolving legal ambiguities within the executive branch, this leaves no room for arbitrary interpretation by Customs or the Ministry of Economy.
- 6-2-2. The continuation of the current practice by Customs and INTA, and their failure to comply with the official correspondence of the Legal Vice-Presidency, is not only in defiance of the Court of Administrative Justice rulings but also constitutes a clear violation of the binding directive issued by the First Vice President.

7. Proposal for Intervention by the Government-Private Sector Dialogue Council

Given the executive agencies' (INTA and IRICA) refusal to execute the explicit text of the law, the opinions of the Legal Vice-Presidency, and the ruling of the Court of Administrative Justice, the intervention of the Government-Private Sector Dialogue Council—as the highest authority to resolve such conflicts—is necessary and legally justified.

7-1. Elucidation of the Legal Authorities of the Dialogue Council

- 7-1-1. Under Article 11 of the Law on Continuous Improvement of the Business Environment, this Council has a cross-branch composition, including government economic ministers (such as the Minister of Economic Affairs and Finance acting as the Council's Chairman), representatives of the Judiciary, heads of Parliamentary commissions, and private sector representatives (Chambers of Commerce, Guilds, and Cooperatives). The Council's authorities relevant to this case include:
- 7-1-1-1. **Paragraph A:** Proposing the amendment or elimination of directives and executive procedures that disrupt business (such as those issued by Customs and INTA) to relevant officials.

- 7-1-1-2. **Paragraph C (or P in Persian text):** Presenting mutual requests and notices between government officials and private sector representatives to reach persuasion and mutual understanding.
- 7-1-1-3. **Note 6:** Submitting the Council's resolutions to the Cabinet of Ministers for a final decision within 30 days.
- 7-1-2. Considering that the actions of Customs and INTA in collecting double taxation on production inputs have caused a liquidity blockage and threatened the tobacco industry with bankruptcy, this matter falls directly within the inherent jurisdiction of the Council to remove barriers to production.

7-2. Proposed Draft Resolution of the Government-Private Sector Dialogue Council

Below is the proposed text for approval in the plenary session of the Dialogue Council, drafted based on the documented evidence:

Subject: Review of Production Barriers in the Tobacco Industry and Proposal to Compel Relevant Authorities to Strictly Implement the VAT Law Regarding Imported Raw and Processed Tobacco

Introduction and Background: Upon the request of the Tobacco Products Manufacturers, Importers, and Exporters Association, the subject of the "Interpretation by the National Tax Administration and IRICA of Note 1, Paragraph (T), Article 26 of the VAT Law enacted in 2021 (1400)" was placed on the Council's agenda. Upon reviewing the documents—including Opinion No. 54384/69884 (dated 02/05/1403) and Letter No. 40942/54384 (dated 28/04/1405) from the Legal Vice-Presidency, as well as the definitive Ruling No. 140531390000730725 (dated 24/03/1405) from the Specialized Tax and Banking Board of the Court of Administrative Justice—it was established that Note 1 (mandating an annual 5 percentage point increase in the tax rate) applies solely to final products and cannot be extended to production raw materials (Categories 4 and 5, comprising raw tobacco and processed tobacco blends).

Considering the failure to fully implement the Court's ruling and the opinions of the Legal Vice-Presidency, and the continuous execution of contradictory directives (including INTA Directive No. 2205/200/S dated 26/12/1404 and IRICA Directive No. 8224/1405 dated 08/01/1405) which have led to liquidity drains and massive losses for production enterprises, the Council, invoking Paragraph (A), Article 11 of the Law on Continuous Improvement of the Business Environment, adopts the following resolutions:

Resolutions:

1. In execution of the explicit text of Ruling No. 140531390000730725 (dated 24/03/1405) of the Court of Administrative Justice, Opinion No. 54384/69884 (dated 02/05/1403), and Letter No. 40942/54384 (dated 28/04/1405) of the Legal Vice-Presidency, and given the binding nature of the Legal Vice-Presidency's opinions for executive agencies per the First Vice President's Directive No. 73646/61334 (amended by No. 151333/61334), it is proposed that the Honorable Chairman of the Council (Minister of Economic Affairs and Finance) notify subordinate agencies to annul and void all contradictory letters and directives. This specifically includes INTA Letter No. 24471/200/S (dated 27/12/1402), IRICA Directive No. 1890874 (dated 28/12/1402), INTA Letter No. 25727/200/S (dated 21/12/1403), IRICA Directive No. 1885065/1403 (dated 26/12/1403), INTA Directive No. 2205/200/S (dated 26/12/1404), and IRICA Directive No. 8224/1405 (dated 08/01/1405).
2. It is proposed that the Minister of Economic Affairs and Finance order the Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) to calculate the clearance of items under Categories (4) and (5), Paragraph (T), Article 26 of the VAT Law (imported raw and processed tobacco) strictly based on the statutory base rates (10% and 35%, respectively) and refrain from applying any annual increase to these items until a final determination is made.
3. It is proposed that the Minister of Economic Affairs and Finance direct the National Tax Administration, in collaboration with IRICA, to devise the necessary executive mechanism within one month to refund or offset the excess funds collected (VAT collected over the legal rates of 10% and 35%) from manufacturers and importers of these inputs, and submit this mechanism to the Council.
4. The Secretariat of the Government-Private Sector Dialogue Council (stationed at the Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines, and Agriculture) is mandated to monitor the proper execution of these resolutions within the executive agencies and report the outcomes at the next Council session, so that if the issue remains unresolved, other necessary legal tools may be employed to resolve the matter.

Reza Bastani Namaghi

*Legal Commission Researcher Iran
Chamber of Commerce (ICCIMA)*